

1500188-54.2019.8.26.0453

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BEATRIZ TAVARES CAMARGO

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCIELE CRISTINA VENCESLAU DA SILVA

JUIZ(A) DE DIREITO: DR(A). BEATRIZ TAVARES CAMARGO

Vistos.

FRANCIELE CRISTINA VENCESLAU DA SILVA foi condenada à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 (cento e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirajuí - Foro de Pirajuí - 2ª Vara

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, Pirajuí - SP - cep 16600-000

1500188-54.2019.8.26.0453 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500188-54.2019.8.26.0453

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCIELE CRISTINA VENCESLAU DA SILVA

JUIZ(A) DE DIREITO: DR(A). BEATRIZ TAVARES CAMARGO

Vistos.

FRANCIELE CRISTINA VENCESLAU DA SILVA foi condenada à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa no piso, como incurso no artigo 33, "caput" e §4º c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Nos termos do art. 109, V do Código Penal, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos. Entretanto, como Franciele era menor de 21 (vinte e um) anos à época da infração, o prazo cai pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, resultando, portanto, em 02 (dois) anos.

Considerando que a forma de contagem da prescrição da pretensão executória se dá com a pena em concreto, assim como que o termo inicial é a data do trânsito em julgado para o Ministério Público (02 de dezembro de 2019), vislumbro que houve o transcurso do prazo prescricional de 02 (dois) anos.

Ante o exposto, acolho o parecer Ministerial de fls. 413/414 e, em consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FRANCIELE CRISTINA VENCESLAU DA SILVA pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Expeça-se Contramandado de Prisão.

Oficie-se ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araraquara solicitando a devolução da carta precatória n. 0005537-31.2021.8.26.0037, independentemente de cumprimento, comunicando-se o teor desta decisão àquele r. Juízo.

Transitada esta em julgado, comunique-se os termos desta sentença à Del. Pol. e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.

Pirajuí, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA